

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

973/25/פ

הצעת חוק הרשות לקידום מעמד האישה (תיקון – הרשות לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי), התשפ"ג–2022

1. תיקון שם החוק
בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "מעמד האישה" יבוא "שוויון מגדרי".
2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום "השוויון בין נשים לגברים" יבוא "השוויון המגדרי", אחרי "המטפלים במעמד האישה" יבוא "ובקידום השוויון המגדרי" ואחרי "בהליכי החקיקה" יבוא "ובהקצאת תקציבים".
3. תיקון סעיף 2
בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "ראש הממשלה" יבוא "לשוויון חברתי", ובמקום "הרשות לקידום מעמד האישה" יבוא "הרשות לקידום שוויון מגדרי".
4. תיקון סעיף 3
בסעיף 3 לחוק העיקרי –
 - (1) בסעיף קטן (ב), במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי" והמילה "לא" – תימחק;
 - (2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה החל במילים "מי שהיא בעלת רקע וניסיון" יבוא "עובדת מדינה שהיא בעלת השכלה אקדמית בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול תקציב וניהול עובדים, ופעילות מוכחת של חמש שנים לפחות בתחום קידום שוויון מגדרי;
 - (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.

"(ד) מנהלת הרשות תמונה לתקופת כהונה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותה לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד."

תיקון סעיף 4

5. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "לקידום השוויון בין המינים" יבוא "להטמעת החשיבה המגדרית";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".

תיקון סעיף 5

6. בסעיף 5 לחוק העיקרי –

(1) אחרי פסקה (1) יבוא :

"(א1) ליזום ולנהל פרויקטים בין-משרדיים, לחוביל תהליכי קביעת מדיניות המקדמים שוויון מגדרי, ולגבש תכניות אסטרטגיות ביחס למגזר הציבורי והפרטי";

(2) בפסקה (א6), במקום "חוק" יבוא "חוק, החלטות ממשלה, תקציב";

(3) אחרי פסקה (8) יבוא :

"(א8) לעמוד בראשות צוות בין-משרדי לגיבוש תכנית פעולה כוללת לקידום שוויון מגדרי";

(4) אחרי פסקה (11) יבוא :

"(12) לפקח על פעילות משרדי הממשלה ומנהלי יחידות הסמך להטמעת חשיבה מגדרית בתהליך תכנון המדיניות ותכניות העבודה שלהם;

(13) לוודא כי משרדי הממשלה ויחידות הסמך מדווחות לממשלה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת, אחת לשנה, ביום האישה הבין-לאומי, על אופן קידום השוויון המגדרי במשרדים;

(14) לוודא כי משרדי הממשלה ויחידות הסמך מדווחות לממשלה ולוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת על עמידה ביעדים לקידום נשים לתפקידים בכירים במשרדם, ולפקח על עמידה ביעדים אלה;

(15) לפקח על עבודת היועצות לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות; לאסוף ולנתח את הדוחות השנתיים שמגישות היועצות לפי סעיף 4(ד) לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס-2000², וכן לקיים הכשרות לכל יועצת חדשה ולכל יועצת ותיקה שלא קיבלה הכשרה כאמור בסעיף 3(ב) לחוק האמור;

(16) לפעול להעמקת המודעות הציבורית בתחומי פעולתה של הרשות, לרבות באמצעות מערכות החינוך והתקשורת; לקיים הכשרות, הדרכות, והסברה להטמעת חשיבה מגדרית בגופים פרטיים וציבוריים כאחד, לשינוי התודעה, השפה והתרבות הארגונית ביחס לשוויון מגדרי, בשים לב לכך שהכשרות והדרכות בשירות המדינה ייעשו בתיאום עם נציבות שירות המדינה;

(17) להכין מדריכים והכשרות להטמעת חשיבה מגדרית במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, תוך התייחסות לגיבוש מדיניות, תכניות עבודה ובחינה מגדרית של התקציב;

(18) להעמיד יועצים בעלי מומחיות, הן בתחום המגדר הן בתחומי הידע הרלוונטיים למשרדי הממשלה לייעוץ בהטמעת החשיבה המגדרית;

(19) להעלות מודעות למניעת הטרדה מינית במשק, למעט בשירות המדינה ובגופים הפועלים לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963³, שבאחריות נציבות שירות המדינה;

(20) לקדם ייצוג שוויוני, מניעת הפליה והעצמה לנשים מקבוצות שונות באוכלוסייה, במגזר הפרטי והציבורי, למנוע הפליה על רקע מגדר ולמנוע הדרה במרחב הציבורי, בהתאם לכל דין; לבצע פעילויות להעצמת נשים מקבוצות שונות באוכלוסייה;

(21) לטפל בקבוצות אוכלוסייה שונות, למעט קידום נשים למשרות בכירות בשירות המדינה והעצמתן, שבאחריות נציבות שירות המדינה."

הוספת סעיף 5א 7. אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

² ס"ח התש"ס, עמ' 278.

³ ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

"עובדי הרשות 5א. (א) מנהלת הרשות תמנה את עובדי הרשות בהתאם לתקן שתקבע הוועדה המייעצת ושאישר השר לשוויון חברתי וכן תקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם של העובדים.

(ב) בעת איוש תקני הרשות הרלוונטיים, ובכפוף לכללי נציבות שירות המדינה, יש לפעול לגיוס עובדים בעלי ניסיון או השכלה בתחום המגדר לצד השכלה בתחומים נוספים רלוונטיים."

תיקון סעיף 7	8.	בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 9	9.	בסעיף 9(א) לחוק העיקרי, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 12	10.	בסעיף 12 לחוק העיקרי, במקום "לראש הממשלה" יבוא "לשר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 13	11.	בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 16	12.	בסעיף 16 לחוק העיקרי, במקום ראש הממשלה יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 17	13.	בסעיף 17 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 21	14.	בסעיף 21 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 22	15.	בסעיף 22 לחוק העיקרי, במקום "משרד ראש הממשלה" יבוא "המשרד לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 23	16.	בסעיף 23 לחוק העיקרי, במקום "הממשלה תמנה" יבוא "השר לשוויון חברתי ימנה", ובמקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי".
תיקון סעיף 24	17.	בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום "ראש הממשלה" יבוא "השר לשוויון חברתי" ואחרי "מעמד האישה" יבוא "ולשויון מגדרי".

דברי הסבר

הרשות לקידום מעמד האישה הוקמה בשנת 1998, ועברה שינוי מהותי בסמכויותיה ובהגדרת תפקידיה בשנת 2007. מאז, התקבלו מספר החלטות ממשלה חשובות מתוך רצון לקדם את השוויון המגדרי, לקדם את מעמד האישה, ולהטמיע את החשיבה המגדרית בכל מוקדי קבלת ההחלטות וקביעת

המדיניות בישראל. לאור התפתחויות אלו, ולאור ההרחבה המהותית של תפקידי הרשות, עלה צורך לעגן בחקיקה ראשית את העקרונות שנקבעו באותן החלטות ממשלה, וכן לחזק את הרשות כך שתוכל לעמוד במגוון התפקידים שהוטלו עליה על ידי ממשלת ישראל ולבצעם כראוי.

סעיף 1 – מוצע לתקן את שם החוק – לפי הקבוע בהחלטת הממשלה מס' 2331 מיום כ"ב בכסלו התשע"ה (14 בדצמבר 2014) ולקבוע כי במקום "הרשות לקידום האישה" היא תקרא "הרשות לשוויון מגדרי".

סעיף 2 – בילקוט הפרסומים התשע"ה מספר 7048 (2 באוגוסט 2015), נקבע כי "הסמכויות הנתונות לראש הממשלה (לפי חוק הרשות לקידום מעמד האישה) הועברו לשרה לאזרחים ותיקים". סעיף זה מבקש להעביר בצורה פורמאלית את הסמכויות הנוגעות לרשות לקידום שוויון מגדרי אל השר לשוויון חברתי (לשעבר השר לאזרחים ותיקים).

סעיף 3 – לאור חשיבותו החברתית הגדולה ומעמדו של תפקיד מנהלת הרשות לקידום שוויון מגדרי, נכון יהיה שבחירת המועמדת הראויה ביותר תתבצע בעזרת תחרות, שקיפות, הגינות, שוויון והבטחת טוהר כפיים, שהם מסימניו של ממשל תקין, ובהתאם לתכלית חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. יודגש כי תפקידים מקבילים רבים מאוישים במסגרת מכרז, ובכלל זה נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה. כמו כן, יש לקבוע קריטריונים מקצועיים מחמירים יותר לזכות להיבחר לתפקיד מנהלת הרשות, שכן ישנו צורך אינהרנטי במינוי מנהלת שהיא בעלת השכלה אקדמאית הקשורה לתחום, בעלת ניסיון ניהול מקצועי מספיק לצורך ניהול עובדות ועובדים מקצועיים רבים, ובעלת רקע בקידום מעמד האישה לצורך מעמדה הציבורי ויכולתה למלא את התפקיד מתוך היכרות עמוקה עם התחום. יודגש כי אין מדובר בתפקיד זוטא אלא בתפקיד רחב היקף בעל מאפייני ניהול בכיר המקבילים לניהול משרד ממשלתי. כמו כן, תיקון הסעיף מעצים את חשיבותו של התפקיד שכן קציבת כהונת המנהלת תביא לתחלופה ראויה ורענן השורות מדי 4 או 8 שנים. קציבת תקופת הכהונה מקובלת גם בתפקידים מקבילים כגון הנציבה לשוויון ההזדמנויות בעבודה.

סעיף 6 – מפרט את תפקידיה של הרשות בהתאם להחלטת הממשלה 2331 מיום כ"ב בכסלו התשע"ה (14 בדצמבר 2014), כחלק מיישום החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האומות המאוחדות (31 באוקטובר 2000). בהתאם מוצע לקבוע כי גיבוש תכנית הפעולה ייעשה על ידי צוות מנכ"לי משרדי הממשלה, תוך שיתוף נציגי החברה האזרחית, ובשים לב לתהליך ארגוני החברה האזרחית לקידום זכויות נשים במסגרתו גובשה הצעה לתכנית פעולה לאומית.

כמו כן, מוצע לאמץ את המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל בהתאם להחלטת הממשלה מספר 2084 מיום י"ג בתשרי התשע"ה (7 באוקטובר 2014).

סעיף 7 – כחלק מתפיסה כוללת של חשיבות התפקיד והרשות, ומתוך כוונה לאפשר למנהלת הרשות לבצע את תפקידה, יש צורך בהרחבת מצבת העובדות והעובדים ברשות, והתבססות על כח אדם מיומן, מקצועי ובעל ניסיון בתחומים עליהם אחראית הרשות.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/3816/24).

הצעת החוק זוהי לפ/3816/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)